

# CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE

## « CRÉATION DU SITE WEB »

### ENTRE LES SOUSIGNES

La société **Verse Concept SARL**, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à **SALAM 144, APPT 13 3 ETG BAB DOUKALA Marrakech**, immatriculée au Registre du commerce de Marrakech sous le numéro **123993**.

Représentée par **Mr. Zakaria El haboussi** dûment habilité à signer les présentes.  
Ci –après dénommée « le **CONCEPTEUR** et/ou le **PRESTATAIRE** »

**D'UNE PART  
ET**

**LJS SARL**, immatriculée sous le numéro 24289 et représentée par **M. LAURO MILAN** agissant en sa qualité de Gérant dûment habilité à signer les présentes,  
Ci –après dénommée « le **CLIENT** »

**D'AUTRE PART**

**LJS SARL** et le **PRESTATAIRE** étant dénommés individuellement une « **Partie** » ou collectivement les « **Parties** ».

### Il est préalablement exposé :

- Que le **CLIENT** manifeste un besoin de création de site web **voir article 4**
- Que le **PRESTATAIRE** est en mesure de mettre à la disposition du **CLIENT** les services dont il a besoin.
- Que les parties ont estimé nécessaire d'insérer leurs droits et obligations ainsi que les conditions de leur relation dans un **CONTRAT** de prestation de service.

## **ARTICLE 1 – DEFINITION**

Pour les besoins du **CONTRAT**, les termes suivants débutant par une majuscule auront le sens qui leur est attribué ci-dessous :

|                    |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contenu(s)</b>  | Désigne l'ensemble des API, Codes d'accès, Affectation de rôles, textes, images, photos, vidéos, questionnaires, sons qui seront publiés sur les réseaux sociaux.                    |
| <b>Contrat</b>     | Désigne le présent <b>CONTRAT</b> cadre (y compris son exposé préalable) ; ses annexes ainsi que ses avenants ultérieurs qui en font partie intégrante.                              |
| <b>Prestations</b> | A la signification qui lui est attribuée à l'Article 4.                                                                                                                              |
| <b>Devis</b>       | Désigne l'offre commerciale du <b>PRESTATAIRE</b> signée par <b>le CLIENT</b> Détaillant les Prestations souscrites et les prix applicables telle que définie à l' <b>Annexe 1</b> . |

## **ARTICLE 2 - OBJET DU CONTRAT**

Le présent **CONTRAT** a pour objet de définir :

- Les prestations à fournir par le **PRESTATAIRE** ;
- Les conditions et les modalités des prestations ;
- Les obligations du **PRESTATAIRE** et du **CLIENT** ;
- Les conditions commerciales.

## **ARTICLE 3 – PIECES CONSTITUTIVES**

Le **CONTRAT** est constitué de l'ensemble des documents ci-dessous :

1. Le présent **CONTRAT** et ses annexes (ci-après les « Annexes »).

## **ARTICLE 4 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS**

D'un commun accord, il a été décidé que Le **PRESTATAIRE** devra développer et/ou fournir les travaux suivants

## **Création site web Le Jardin Secret**

### **Phase de conception fonctionnelle**

- Planning projet
- Conseil et accompagnement
- Cartographie site web (Plan du site)
- Plan de page modèle (Template)
- Spécifications fonctionnelles (maquettes, documentation, descriptif)
- Élaboration du plan de travail

### **Phase d'intégration et de conception graphique**

- Conception de la charte graphique
- Découpe graphique XHTML/CSS
- Responsive design
- Mise en place de l'environnement de production (Installation, configuration CMS, BD)

### **Développement des Composants du site web**

- Site auto administrable
- Module pages
- Module utilisateurs
- Module langues FR/EN (2 langues)
- Module slider
- Module services
- Module Newsletter
- Module blog/actualités
- Module témoignages
- Module galerie
- Module contact

## **Maintenance site web**

- Développement des fonctions
- Mise à jour régulière du CMS, du thème utilisé ainsi qu'aux modules installés
- Sauvegardes de base de données
- Contact du support de l'hébergeur en cas de problème
- Mesures préventives pour garantir la stabilité et la sécurité du site
- Modifications ou ajout de pages, produits, blog, textes, images, vidéos, sons etc ...
- Optimisation de la vitesse de chargement du site
- 2 jours par mois

## **Référencement naturel SEO**

- Organisation des pages du site.
- Insertion des mots clé dans les textes.
- Optimisation de toutes les pages du site.
- Échanges de liens avec des sites et des annuaires de qualité.
- 4 mots clés génériques
- 4 mots clés Spécifique
- Mise en place des outils google Analytics et Search consol
- Gestion Google My Business
- Rapport mensuel

En général, les travaux susmentionnés correspondant aux prestations telles que spécifiés dans le devis fourni par le **PRESTATAIRE** et accepté par le **CLIENT**.

Davantage de précisions sur les tâches sont expliquées sur le devis du **PRESTATAIRE**, qui porte le **N° 2025080280**

Les Prestations sont confiées en exclusivité au **PRESTATAIRE**.

## **ARTICLE 5 – CONDITIONS ET MODALITES DE LA PRESTATION**

- Le **CLIENT** reconnaît avoir reçu du **PRESTATAIRE** toutes les informations et conseils qui lui étaient nécessaires pour souscrire au **CONTRAT**. Ainsi, les choix effectués par le **CLIENT** lors de sa Commande ou ultérieurement demeurent sous son entière responsabilité.
- Le **CONTRAT** est considéré comme conclu à la réception du Devis cacheté et signé par le **CLIENT** avec la mention manuscrite « **BON POUR ACCORD** » et de l'acompte. Le début des travaux ne sera enclenché qu'après encaissement de l'acompte ou réception du reçu du transfert WEB effectué par le **PRESTATAIRE**.
- Tous les éléments réalisés par le **PRESTATAIRE** lors de cette prestation de service doivent être validés obligatoirement via E-mail ou WhatsApp (groupe partagé entre le **CLIENT** et le **PRESTATAIRE**) par le **CLIENT** avant toute utilisation.
- Tous les éléments réalisés par le **PRESTATAIRE** lors de cette prestation de service deviennent propriété du **Client**

## **ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU CLIENT**

- Le **CLIENT** s'engage, dans la mesure du possible, à faciliter du mieux qu'il peut le bon déroulement des missions du **PRESTATAIRE**.
- Le **CLIENT** s'engage à fournir au **PRESTATAIRE**, le jour de la signature du contrat, tous les éléments et informations nécessaires à la bonne exécution des services et à la finalisation du devis.

Accès OVH (ez6860-ovh)  
Accès Nom de domaine  
Accès Google My business  
Accès admin site actuel  
Accès Analytics  
Contenu texte et photos du site en 2 langues (FR/EN)

Le **PRESTATAIRE** confirmera par écrit la bonne réception de tous les documents et éléments requis pour la conclusion de l'accord.

Tout retard dans la livraison des services dû à un manquement du **CLIENT** dans le respect de cet engagement ne pourra être imputé au **PRESTATAIRE**.

## **ARTICLE 7 – OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE**

Le **PRESTATAIRE** s'engage à :

- S'assurer que tous les éléments livrés, lors de cette prestation de service, donnent satisfaction auprès du **CLIENT** et s'avèrent utiles lors de l'utilisation.
- Livrer les Prestations conformes à leur description remise au **CLIENT** et définie dans le Bon de Commande.
- Réaliser ses Prestations dans le respect des règles de l'art et dans le respect des lois et réglementations en vigueur applicables à son activité.
- Conseiller le **CLIENT** et le mettre en garde dans le cadre de l'exécution du **CONTRAT** eu égard aux Prestations commandées.

- Mettre à disposition du **CLIENT** l'ensemble des informations pertinentes relatives aux Prestations, lui communiquer toute documentation pertinente et nécessaire à l'exécution du présent **CONTRAT** dans les meilleures conditions (par email ou par WhatsApp) et à exécuter le **CONTRAT** avec loyauté et professionnalisme.
- Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les pertes, destructions, altérations ou erreurs dans ses données, fichiers et ses programmes, Compte tenu de la nature des Prestations.
- Le **PRESTATAIRE** reconnaît être tenu à une obligation générale de conseil, notamment d'information et de recommandations envers le **CLIENT** par email ou par WhatsApp. A ce titre, le **PRESTATAIRE** doit fournir au **CLIENT** l'ensemble des conseils, mises en garde et recommandations nécessaires, notamment en termes de qualité de services, de continuité d'exploitation et de mise en l'état de l'art.
- Partager avec le **CLIENT** (par email ou par WhatsApp) sur une base hebdomadaire l'évolution des performances de notre présence digitale. Exemple : Diverses statistiques sur notre stratégie marketing, les publications, les interactions, le classement, etc...
- Prouver ou partager avec le **CLIENT**, à sa demande les frais dépensés pour le compte de la société. Frais de publicité digitale, campagnes, frais de création de compte etc...
- Le **PRESTATAIRE**, pour l'exécution du **CONTRAT**, est tenu à une obligation de résultat. Le **PRESTATAIRE** s'engage à mettre les Prestations à la disposition du **CLIENT** en respectant les caractéristiques qui figurent au présent **CONTRAT**.
- Le **PRESTATAIRE** s'engage à faire respecter à ses représentants les obligations issues du présent **CONTRAT**.

Dans le cadre de cette prestation de service, le **PRESTATAIRE** s'engage à livrer des rapports concernant l'état d'avancement des travaux, et les résultats obtenus à travers les actions réalisées.

## **ARTICLE 8 - CONDITIONS FINANCIERS**

Dans le cadre de cette prestation de service, le **CLIENT** s'engage à régler au **PRESTATAIRE** la somme totale du devis pour un montant de **92 520 DH TTC** (pour toute la durée du **CONTRAT**) avec les modalités suivantes :

- 50% du Site web ,50% de la maintenance ,25% du référencement à la commande (26 550DH)
- 50% du site web après livraison du site
- 50% de la maintenance après 6 mois de la date de signature de contrat
- 25% du référencement chaque trimestre

## **ARTICLE 9 – MODIFICATION OU ANNULATION DE LA COMMANDE**

- Toute modification ou annulation de la prestation par le **CLIENT** donnera lieu à un courriel de confirmation de la part du **PRESTATAIRE**.
- La Prestation comprend uniquement les services spécifiés dans le **CONTRAT** et approuvés par le **CLIENT**
- La Commande ne peut être modifiée sans l'accord express de chacune des deux **Parties**. Toute modification ou ajout ultérieur apporté à la commande fera l'objet d'un nouveau devis, séparé.
- Toute modification de devis demandée par le **CLIENT** et approuvée par le **PRESTATAIRE** pourra donner lieu à des délais de livraison supplémentaires déclaré par écrit (par email ou par WhatsApp) par le **PRESTATAIRE**.

## **ARTICLE 10 – DELAI DE LIVRAISON**

Dans le cas où le **PRESTATAIRE** ne serait pas en mesure de délivrer les Prestations dans le respect des délais prévus, celui-ci s'engage à en informer le **CLIENT** dès l'apparition d'indices lui permettant de penser qu'il ne sera pas en mesure de délivrer les Prestations selon les délais.

## **ARTICLE 11 – GARANTIE**

La présente Garantie est d'une durée de **1 mois** à compter de la signature du PV de Recette pendant laquelle le **PRESTATAIRE** s'engage à corriger les Anomalies constatées sur le PV de Recette ou apparus pendant cette phase.

Pendant cette période, le **PRESTATAIRE** garantit le **CLIENT** contre toute survenance d'anomalies, incidents, erreurs ou défaut de fonctionnement de toute nature provenant d'erreurs de conception ou de réalisation.

La garantie ne porte que sur les prestations décrites dans le **CONTRAT** signé et accepté par le **CLIENT**. La garantie couvre tout vice caché ou problème pouvant survenir après la fin de la mission.

Le **PRESTATAIRE** s'engage à remédier à tout problème de fonctionnement résultant d'un défaut de conception ou d'exécution de ses prestations.

Toutefois, l'obligation de garantie du **PRESTATAIRE** est exclue dans les cas constatés de dysfonctionnements suivants :

- **Dus à une mauvaise utilisation du CLIENT ;**
- **Suite à une intervention du CLIENT ou d'un tiers autre que le PRESTATAIRE.**

## **ARTICLE 12 – PROPRIETE INTELLECTUELLE**

Les Parties conviennent que la propriété des Contenus réalisés par le **PRESTATAIRE** est la propriété du **CLIENT**.



Chacune des Parties s'engage à ne pas porter atteinte, directement ou indirectement à tous droits et mentions de propriété de l'autre Partie.

Le **PRESTATAIRE** cède et s'engage à céder au **CLIENT**, à titre exclusif, et au fur et à mesure de leur réalisation, l'ensemble des droits de propriété intellectuelle afférent à chaque Contenu, et notamment les droits de propriété intellectuelle définis ci-après, et ce pour toute la durée de protection légale prévue par le Code de la propriété intellectuelle, pour le monde entier.

Les droits de propriété intellectuelle sont cédés sans supplément de prix, le prix de la cession étant inclus dans la rémunération fixée à l'article 8 du présent **CONTRAT**.

## **ARTICLE 13 - DUREE DU CONTRAT**

Le présent **CONTRAT** est valable pour une durée de **2mois pour la création site web et 1an pour la maintenance** à compter de la date de signature du **CONTRAT**.

A l'issue de cette période, les Parties pourront signer un nouveau **CONTRAT** selon les modalités et conditions à convenir entre elles.

## **ARTICLE 14 - PROPOSITION FINANCIERE**

Le présent accord sera facturé d'un montant de **92 520 DH TTC**

## **ARTICLE 15- CONDITIONS DE PAIEMENT**

**LJS SARL** émettra à **Verse Concept SARL** 06 VIREMENT(s) ou CHEQUE(s).

## **ARTICLE 16 - DATE DE DEBUT DE CONTRAT**

La société **Verse Concept SARL** mettra à disposition de la société **LJS SARL** l'ensemble de ses équipes (**technique, artistique, marketing...etc.**) ainsi que les moyens nécessaires pour le bon déroulement du partenariat à partir du **18/09/2025**. (Date prévisionnelle de début de contrat).

## **ARTICLE 17 – PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL**

Chacune des Parties garantit l'autre Partie du respect des obligations légales et réglementaires lui incombant au titre de la protection des données à caractère personnel, prévues par la loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

En outre, au titre des données à caractère personnel auxquelles le **PRESTATAIRE** a accès dans le cadre de l'exécution des Prestations, le **PRESTATAIRE** sera considéré comme sous-traitant, agissant uniquement sur instructions du **CLIENT**.

De manière générale, le **PRESTATAIRE** s'engage à ne pas utiliser, céder ou mettre à disposition des tiers, pour quelque cause que ce soit, les données personnelles qu'il serait amené à traiter pour le compte du **CLIENT** au titre du **CONTRAT**.

A ce titre, le **PRESTATAIRE** garantit :

- Qu'il traite les données à caractère personnel pour le compte exclusif du **CLIENT**, conformément aux instructions écrites de ce dernier, et uniquement sur instruction du **CLIENT**, et s'interdit de les utiliser pour son propre compte ou de les communiquer à des tiers ;
- Qu'il a mis en œuvre les mesures techniques et d'organisations appropriées pour assurer la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent **CONTRAT** et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.
- En cas de faille de sécurité, le **PRESTATAIRE** s'engage à en informer immédiatement le **CLIENT** et à prendre toutes les mesures nécessaires pour corriger la faille dans les plus brefs délais.

## **ARTICLE 18 – CONFIDENTIALITE**

Chacune des Parties s'engage à observer la discrétion d'usage en matière industrielle et commerciale.

Le **PRESTATAIRE** est tenu à l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, Études, développement spécifiques et décisions dont il aura connaissance au cours de l'exécution du Présent **CONTRAT**.

L'obligation de garder une information confidentielle ne s'appliquera pas aux informations qui

- Sont légitimement connues du destinataire avant leur divulgation,
- Ont été obtenues de plein droit par le destinataire d'une tierce partie n'ayant nulle obligation de confidentialité,
- Sont rendues publiques par la partie qui les divulgue sans restriction aucune,
- Sont divulguées par le destinataire avec accord écrit préalable émanant de la Partie qui a transmis à l'origine les informations confidentielles.

Les obligations de confidentialité dureront (1) an après l'expiration du présent **CONTRAT**.

Le **PRESTATAIRE** s'engage à restituer au **CLIENT**, sans aucune réserve ni condition préalable, tous documents, informations, sauvegardes, archives et autres supports au terme du présent **CONTRAT** pour

Quelque cause que ce soit et à détruire ces informations reçus en format électronique.

A cet effet, un procès-verbal contradictoire sera établi par les deux (2) Parties pour faire état de ladite restitution.

Le **PRESTATAIRE** s'interdit d'effectuer des copies ou de faire la rétention de données, traitements, fichiers, programmes ou tout autre élément appartenant au **CLIENT**, pour quelque cause que ce soit.

Chacune des Parties s'engage à conserver confidentiels, pendant la durée du **CONTRAT** et après son expiration, l'ensemble des informations, documents, savoir-faire, base de données, mots de passe et codes confidentiels en provenance de l'autre Partie dont elle pourrait avoir eu connaissance à l'occasion de l'exécution du **CONTRAT**, et ne devra les divulguer à quelques tiers que ce soit, ni les utiliser en dehors des besoins du **CONTRAT**.

## **ARTICLE 19 – RESILIATION**

19.1 Le **CLIENT** peut demander à résilier le **CONTRAT** avant l'expiration des 15 jours premier, et sans que le **PRESTATAIRE** puisse prétendre à aucun paiement supplémentaire que ceux déjà exécutés, ni aucune indemnité, dans les cas suivants :

- **Non-respect des délais et du planning établi d'un commun accord entre les parties, en ce qui concerne la livraison des travaux au CLIENT.**
- **Toute action allant à l'encontre de l'image ou de l'intérêt du CLIENT, pouvant causer préjudice.**
- **Absence de communication des chiffres et performances du travail accompli.**
- **Absence de réponse suite à une sollicitation par écrit restée infructueuse.**

19.2 En cas de non-respect par l'une ou l'autre des Parties de l'une de ses obligations au titre du présent **CONTRAT**, et après une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant un délai de trente (30) jours, le **CONTRAT** pourra être résilié par la Partie non défaillante et ce, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels cette Partie pourrait prétendre du fait des manquements constatés.

19.3 Le **CLIENT** aura également la faculté de résilier de plein droit le **CONTRAT** ou le Bon de Commande en tout ou en partie sans préavis ni indemnité au **PRESTATAIRE** en cas de manquement substantiel, incluant à titre non limitatif :

- **La cessation volontaire d'activité du PRESTATAIRE ;**
- **La suspension d'exécution de la Prestation sans l'accord de du CLIENT ;**
- **La non-conformité de la Prestation ;**
- **La violation de l'engagement de confidentialité prévu à l'article 18 ;**

19.4 Le **PRESTATAIRE** peut demander à résilier le présent **CONTRAT** à tout moment, moyennant un préavis de trente (30) jours calendaires adressé au **CLIENT** par lettre recommandée avec accusé de réception

- **Non-paiement des montants établis d'un commun accord à leur échéance convenue.**
- **Absence de réponse suite à une sollicitation par écrit restée infructueuse pendant plus de 07 jours.**

A l'expiration du présent **CONTRAT** ou en cas de résiliation, pour quelque cause que ce soit, tout document, fichier, rapport, étude etc, appartenant ou concernant le **CLIENT** qui serait en possession du **PRESTATAIRE** sous quelque support devra être restitué au **CLIENT** en sa qualité de propriétaire exclusif.

## **ARTICLE 20 – INTUITU PERSONAE ET CESSION**

Le présent **CONTRAT** est conclu en considération de la personne du **PRESTATAIRE**, qui ne pourra substituer de tiers dans la réalisation des Prestations ci-dessus définies.

Le **CLIENT** sera libre de procéder à toute cession ou transfert, total ou partiel, de ses droits et obligations au titre du présent contrat.

## **ARTICLE 21 – NOTIFICATION**

Toute notification au titre du présent **CONTRAT** devra être faite aux adresses suivantes :

Pour **CLIENT** :

### **LJS SARL**

A l'attention de M. lauro Milan,  
plaza Imm G-2 Appt n 8 place 16 novembre –  
Marrakech  
E-mail : info@lejardinsecretmarrakech.com

Pour **PRESTATAIRE** :

### **Verse Concept SARL**

A l'attention de M. Zakaria El haboussi  
SALAM 144, APPT 13 3 ETG BAB  
DOUKALA  
Marrakech  
E-mail : contact@helloworld-agency.com

Ou à toute autre adresse notifiée par les Parties conformément au présent article.

## **ARTICLE 22 – RECOURS EN CAS DE LITIGE**

Tout litige pouvant surgir à l'occasion de l'exécution du **CONTRAT** sera soumis au Tribunal de commerce de Marrakech

Le présent **CONTRAT** prend effet le **18/09/2025** portant la mention « Lu et Approuvé, bon pour accord », daté et signé par **M Lauro Milan** ;

Le présent **CONTRAT** est établi en DEUX (2) exemplaires originaux entre les deux parties à Marrakech.

**MARRAKECH 18/09/2025**

**Verse Concept SARL**  
Gérant  
**M. Zakaria El haboussi**

**LJS SARL**  
le jardin secret Marrakech Medina  
**M. Lauro Milan**